

1502098-09.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... de drogas. Não se tratava assim de ponto de tráfico.

Nesse sentido:

“Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo” (TJSP – AC 133.383-3 – Rel. Egidio de Carvalho – JTJ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1502098-09.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502098-09.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREA REGINA BROSK DE SIQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

ANDREA REGINA BROSK DE SIQUEIRA, qualificada nos autos, foi acusada do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 16 de setembro de 2020, por volta das 16h30min, na Avenida Fuad Auada, 216, Presidente Altino, nesta cidade e Comarca de Osasco, trazia consigo, para fins de tráfico, 50 (cinquenta) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de “crack”, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 20/22 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 75/77.

Denúncia recebida em 16 de outubro de 2020 (fls. 85).

Ré citada (fls. 120). Resposta apresentada (fls. 124/133).

Antecedentes juntados, bem como laudo químico-toxicológico (fls. 75/77).

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha. Ao final, a ré foi interrogada.

Em alegações finais, proferidas de forma oral, o Ministério Público requereu a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

A defesa requereu a absolvição da acusada. De forma subsidiária, a desclassificação da conduta para uso de entorpecentes.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sentença também proferida na forma oral nos seguintes termos:

Em relação à acusação de tráfico de entorpecentes, a materialidade ficou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo de exame químico toxicológico (fls. 75/77).

Mas, após detida análise dos autos, entendo que a acusação não procede.

As provas obtidas durante a persecução penal são insuficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes.

Somente uma policial foi ouvida e não soube descrever o produto da apreensão. Informou que a ré estava bem suja e tinha pedras de crack, um objeto cortante e uma quantia em dinheiro que não soube descrever.

De se notar que a ré não foi flagrada comercializando a droga ou com apetrechos que denunciasses a mercancia ilícita. Outrossim, negou o crime, dizendo-se usuária, situação que condiz com a narrada pela policial. Disse que estava no local usando os entorpecentes e que é dependente do crack há quinze anos. Estava com cinco, seis pedras de crack e quatro reais em dinheiro.

Após análise dos autos, concluo que a ré foi acusada tão-somente em razão da quantidade de drogas apreendida, que, de forma isolada, é insuficiente para condenação segura. E a prova acusatória se limita a um único depoimento (lacônico) que é precário para fins de condenação. Relembro que a ré foi detida embaixo da ponte, em local de situação de rua e de uso de drogas. Não se tratava assim de ponto de tráfico.

Nesse sentido:

“Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo” (TJSP – AC 133.383-3 – Rel. Egydio de Carvalho – JTJ 140/276).

“Sem embargo da grande quantidade da erva apreendida, havendo peculiaridades que tornam plausíveis as afirmações dos réus de que não pretendiam passar adiante a droga, manda a prudência sejam eles responsabilizados como usuários e não como traficantes. A prova do tráfico há de ser complementada pela acusação; não bastando para sua afirmação a única circunstância de ser grande a quantidade da substância apreendida” (TACRIM-SP – AC – Rel. Tomaz Rodrigues – JUTACRIM 58/339 - grifamos).

A existência dos entorpecentes é incontroversa, mas a quantidade apreendida é questão controvertida nos autos. A quantidade em gramas é diminuta (laudo de fls. 26/28), circunstância que não foi esclarecida sequer pela testemunha ouvida em

juízo.

Crime não se presume, se comprova. Pode ser que a ré estivesse ali de fato comercializando, pode ser que não. A dúvida favorece a defesa, já que as condenações exigem convicção do julgador.

Recorro, aqui, às lições de Guilherme de Souza Nucci: "Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, uma mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal".

A prova é insuficiente para a condenação por tráfico de entorpecentes. Mas prejudicada a absolvição, em razão do teor do interrogatório, sendo de rigor a desclassificação da conduta.

Em face do exposto, DESCLASSIFICO o delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 e em decorrência, aplico a medida de advertência à acusada ANDREA REGINA BROSK DE SIQUEIRA, qualificada nos autos, com a devolução dos valores e bens eventualmente apreendidos.

SENTENÇA PROLATADA DE FORMA ORAL. PARTES SAÍRAM CIENTES E RENUNCIARAM AO DIREITO DE RECURSO.

Para a efetivação da advertência, designo audiência híbrida (presencial para o acusado e palestrantes e virtual por meio da ferramenta Microsoft Teams para os demais (Ministério Público, escrevente, Magistrada) para o dia 02 de setembro de 2022, às 14:00h.

A palestra será realizada na sede da Comunidade Terapêutica "Filhos da Luz", situada na Avenida Rui Barbosa, 3243 - Vila Santa Terezinha - Carapicuíba - SP.

A autora dos fatos deverá ser intimada para comparecimento no endereço supracitado. As intimações poderão ser feitas mediante e-mail ou whatssap, certificando-se e salientando o local de comparecimento.

Cumpra-se com urgência.

O nome da sentenciada deverá ser lançado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

OSASCO, 13 de maio de 2022